

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4058/2536

นาง เนลา อัลภาชน์
นาย วิทยา ประเสริฐ พันธุ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

จำเลยที่ 1 เริ่มต้นโดยการขั้บรยณนตตามหน้าทีตราบใดทีย้งไม่นำรถเข้าเก็บ
ถือว่าการปฏิบัติหน้าทีย้งไม่เสร็จสิ้น แม้ว่าจำเลยที่ 1 จะขั้บรยไปเทียวดีมสุรากับ
เพื่อน ๆ ก็ต้งถือว่อยู่ในระหว่างทำงานในทางการที่จ้าง จำเลยที่ 2 ซึ่เป็นนายจ้าง
จะปัดความรับผิดชอบของตนโดยอ้างระเบียบข้อบังคับในการทำงานของจำเลยที่ 2 ซึ่
จำเลยที่ 1 ผ่าฝืนมาใช้ยันโจทก์ซึ่เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่ จำเลยที่ 1 ขั้บรยณนตของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างและใน
กิจการของจำเลยที่ 2 ด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้พุ่งเข้าชนท้ายรถยณนตของโจทก์
อย่างแรง รยณนตของโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน
จำนวน 32,979.47 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่ จำเลยที่ 1 นำรถยณนตคันดังกล่าวไปใช้ติดต่อธุระส่วนตัว
โดยพลการ และขั้บไปชนรถยณนตของโจทก์นอกเวลาปฏิบัติหน้าทีและนอกเหนือ

ทางการที่จ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 28,433 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 เริ่มต้นโดยการขั้บรถยนต์ตามหน้าที่ ดังนั้น ทราบได้ที่ยังไม่นารถเข้าเก็บถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เสร็จสิ้น ในระหว่างนั้นแม้ จำเลยที่ 1 จะขั้บรถไปเที่ยวดื่มสุรากับเพื่อน ๆ ก็ต้องถือว่าอยู่ในระหว่างทำงานใน ทางการที่จ้างจำเลยที่ 2 จะบิดความรับผิดชอบของตนโดยอ้างระเบียบข้อบังคับในการ ทำงานที่จำเลยที่ 1 มีต่อจำเลยที่ 2 แต่จำเลยที่ 1 ได้ฝ่าฝืนมาใช้ยันโจทก์ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกไม่ได้ จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ด้วย ศาล อุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ถวิล ตริเพชร-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ